

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 35/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายสมพรหรือนก บัวทอง

จำเลย

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1 และข้อ 2.2 โต้แย้ง คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(8) วรรคสาม จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน คำขออื่นให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 71) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง จำเลยฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในการฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวน จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คำสั่ง จำเลยฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในการฟังข้อเท็จจริง
จากพยานหลักฐานในสำนวน จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(มงคล สระภูณ-อริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>